

1501477-19.2022.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... ao réu pela prática do crime de roubo descrito na denúncia, tendo em vista que o acusado confessou a prática do delito e sua versão dos fatos se coaduna com o relato da vítima, bem como com a narrativa do investigador de polícia que atendeu a ocorrência, de modo que não se cogita absolvição por insuficiência probatória.

Nesse sentido: "ROUBO MAJORADO - Materialidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501477-19.2022.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501477-19.2022.8.26.0032

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2077056/2022 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 10, 17606656 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 10, 11779/21/308 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 10, 2077056 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DIEGO CANTÃO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

LUCAS DIEGO CANTÃO SILVA foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 157, "§3º, inciso I, do Código Penal porque, segundo consta, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 05h30, na Rua Luiz Violato, nº 546, bairro Jardim Esplanada, nesta cidade e comarca de Araçatuba, mediante violência e grave ameaça, exercida com arma branca, subtraiu, para si, uma bolsa contendo um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo J5 Prime, avaliado em R\$ 600,00 (fls. 52), documentos pessoais, cartões bancários e R\$ 450,00, em pecúnia, pertencentes à vítima Beatriz Ribeiro Santos, resultando da

violência lesão corporal grave.

A denúncia foi recebida em 28 de março de 2022 (fls. 70/71). O réu foi citado (fls. 104) e apresentou defesa prévia (fls. 113/117).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada em comum, sendo que, ao final, o réu foi interrogado (fls. 168/170).

Em memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia, devendo a pena ser fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Já a Defesa requereu a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; a fixação da pena no mínimo legal, bem como a imposição de regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal; e, por fim, a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 157, § 2º, VII, do CP, excluindo-se a qualificadora decorrente da “lesão corporal grave”, uma vez que tal resultado não foi causado pelo réu a título de dolo ou culpa (fls. 175/190).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, de se notar que o caso em exame refere-se à hipótese de cabimento da “emendatio libelli”, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, pois o fato narrado na inicial acusatória, capitulado como crime previsto no artigo 157, “§3º, inciso I, do Código Penal, enquadra-se no tipo penal previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, e § 3º, inciso I, da lei penal, tornando necessária a readequação típica à luz do princípio da correlação ou congruência da condenação com a imputação, com a incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma branca.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11), auto de reconhecimento facial (fls. 14), laudos de lesão corporal (fls. 29/30 e 123/124), auto de avaliação (fls. 52) e pelas demais provas produzidas nos autos. A autoria, de igual modo, é inequívoca, tendo em vista que o réu confessou em juízo. Vejamos:

Em depoimento judicial, a vítima Beatriz Ribeiro dos Santos disse que os fatos ocorreram na rua de sua casa. O autor estava montado numa moto preta, abordou-a, mostrou uma faca e disse “isso é um assalto e eu vou te matar”, o que assustou a vítima e a fez sair correndo. O réu a perseguiu com a moto, subindo na calçada, e jogou o veículo na vítima, que caiu e bateu o braço na guia, fraturando-o. O acusado roubou a bolsa dela, que continha marmita, documentos, dinheiro e celular. A vítima fez o reconhecimento do acusado na delegacia através de uma foto e na audiência através da videoconferência. Na ocasião dos fatos, o réu usava capacete, porém ela conseguiu reconhecê-lo pelos olhos e pelas entradas no couro cabeludo dele, já que quando caiu no chão ficou de frente para ele. Tem certeza de que o réu foi o autor do roubo (fls. 165).

Em juízo, a testemunha Jair Santos Rocha, investigador de polícia, aduziu que a investigação começou com a ocorrência da vítima, que estava indo ao trabalho quando um indivíduo do sexo masculino numa motocicleta a abordou, ela tentou correr e acabou quebrando o braço e deslocando o ombro, além de ter tido seus pertences roubados. A polícia conseguiu confirmar a versão da vítima através de imagens da câmera de segurança. Ao longo da investigação, surgiram outras ocorrências com características semelhantes, sendo que em uma ocasionada em fevereiro foi possível identificar o réu como o autor dos roubos (fls. 166).

Em interrogatório judicial, o réu Lucas Diego Cantão Silva confessou a autoria dos fatos. Disse que se arrepende e que cometeu o crime, pois estava desesperado para alimentar os filhos e pagar o aluguel. Na ocasião dos fatos, abordou a vítima com sua moto preta, ela saiu correndo, tropeçou e caiu, então ele parou com a moto ao lado dela, pegou a bolsa e o celular e foi embora (fls. 167).

Como se observa, o conjunto probatório é suficiente para impor a condenação ao réu pela prática do crime de roubo descrito na denúncia, tendo em vista que o acusado confessou a prática do delito e sua versão dos fatos se coaduna com o relato da vítima, bem como com a narrativa do investigador de polícia que atendeu a ocorrência, de modo que não se cogita absolvição por insuficiência probatória. Nesse sentido: “ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do

réu Jymmi corroborada pela declaração da vítima e depoimentos dos guardas municipais, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Cristian isolada - Reconhecimento da modalidade tentada. Inadmissibilidade. Despicienda a posse mansa e pacífica do bem (Súmula nº 582 do STJ) - Desclassificação para furto. Impossibilidade. Violência demonstrada - Condenações mantidas. PENAS E REGIME PRISIONAL - Bases nos patamares - Confissão judicial de Jymmi e menoridade relativa de Cristian inócuas. Súmula nº 231 do STJ - Uma causa de aumento. Exasperação em 1/3. Correção de erro material no cálculo, com consequente redução das sanções - Regime inicial semiaberto. Conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus) - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) - Apelo provido em parte para reduzir as penas" (TJSP, Apelação nº 1511888-2.2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, julgamento em 08/08/2022).

A qualificadora prevista no § 3º, inciso I, do art. 157 do Código Penal (lesão corporal grave resultante da violência) foi comprovada pelo laudo de lesão corporal de fls. 123/124, bem como a causa de aumento referente ao emprego de arma branca ficou efetivamente provada pela prova oral colhida nos autos e, por isso, devem ser reconhecidas.

Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade delitiva do delito em tela, impõe-se a condenação do réu.

Passo a dosar a pena do acusado.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes criminais (processo de nº 0004720-60.2013; 0009768-68.2011 - fls. 87/89), além de estar sendo processado por outros 03 (três) crimes de roubo, de modo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, perfazendo 08 (oito) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, vejo que o réu é reincidente específico (processo de nº 0009475-98.2011 - fls. 85), mas que confessou a autoria dos fatos, de modo que procedo à compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena inalterada.

Na terceira fase e última fase, aplico a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso VII (emprego de arma branca), do Código Penal para aumentar a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, à míngua de circunstâncias modificadoras. O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, pois não há nos autos elementos que possam aferir a real situação econômica do sentenciado.

Nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal, em vista da reincidência e da quantidade de pena, o réu iniciará o cumprimento da reprimenda aplicada em regime fechado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública moveu em face de LUCAS DIEGO CANTÃO SILVA, condenando-o à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, piso legal, por ter praticado a conduta descrita no artigo 157, § 2º, inciso VII, e § 3º, inciso I, do Código Penal.

O acusado não poderá recorrer em liberdade por permanecerem intactos os fundamentos de sua prisão cautelar. Agora, em virtude da condenação, emerge ainda a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP, tendo em vista o auto de avaliação de fls. 52, bem como ante a existência de pedido expresso do Ministério Público (fls. 04), fixo o valor mínimo de reparação em R\$ 600,00 (seiscentos reais).

O réu terá seu nome lançado no rol dos culpados após o trânsito em julgado.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araçatuba, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA